# DECRETO MUNICIPAL Nº 123, DE 30 DE JUNHO DE 2026

CERTIDÃO
Certifico que o presente documento foi afixado no átrio do Paço Municipal em 30/06/26 no termo, do Art. 92 da Lei Orgânica Municipal.
Várzea da Palma/MG, 30 de 06 de 26
Assinatura e Matrícula do Servidores

**Dispõe sobre a restrição de tráfego de veículos pesados em vias urbanas e estradas vicinais sob jurisdição municipal e dá outras providências.**

*O **PREFEITO MUNICIPAL**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), especialmente em seus artigos 21 e 24, que estabelecem a competência dos órgãos executivos municipais para planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos em vias sob sua jurisdição;*

**CONSIDERANDO** o aumento exponencial do fluxo de veículos pesados em estradas vicinais municipais em decorrência das restrições de tráfego impostas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na rodovia federal BR-365;

**CONSIDERANDO** que as estradas vicinais e passagens suspensas que dão acesso ao Distrito de Barra de Guaicuí, a Comunidade de Porteiras e aos municípios vizinhos de Jequitaí e Francisco Dumont possuem características estruturais rurais, não tendo sido projetadas para suportar o tráfego intenso de veículos de carga pesada;

**CONSIDERANDO** o elevado custo de manutenção e recuperação das vias públicas urbanas e vicinais e, passagens suspensas, as quais vêm sofrendo degradação acelerada pelo excesso de peso e volume de eixos dos veículos que utilizam tais trechos como rota de desvio;

**CONSIDERANDO** que o desvio de rota não planejado por veículos de grande porte tem causado a degradação acelerada do pavimento asfáltico, estradas vicinais, passagens suspensas e do leito natural das vias, gerando oneração indevida do erário municipal com manutenções não previstas no orçamento;

**CONSIDERANDO** as limitações impostas pelo DNIT em ponte localizada na BR 365, no perímetro do Distrito de Barra de Guaicuí;

**CONSIDERANDO** que o DNIT poderá disponibilizar rotas alternativas oficiais para o desvio de tráfego de longa distância na região, especificamente através da BR-135 e da BR-040, vias estas dotadas de infraestrutura adequada para veículos pesados;

**CONSIDERANDO** os riscos iminentes de acidentes graves, tanto no perímetro urbano quanto nas estradas vicinais, colocando em perigo a vida de pedestres e condutores de veículos leves que residem e transitam nestas localidades;

**CONSIDERANDO** a imperiosa necessidade de resguardar o patrimônio público municipal e garantir a segurança viária dentro dos limites territoriais do Município;

**CONSIDERANDO** a supremacia do interesse público sobre o privado e o dever do Município em garantir a segurança viária e a fluidez do transporte escolar e das unidades de saúde, que utilizam prioritariamente estas vias;

**CONSIDERANDO**, por fim, o Poder de Polícia Administrativa que faculta ao Executivo Municipal a limitação de direitos individuais em benefício da coletividade e da preservação do patrimônio público;

**DECRETA:**

**Art. 1º** — Fica terminantemente proibido o tráfego de veículos de carga e Combinações de Veículos de Carga (CVC) com Peso Bruto Total (PBT) superior a **10 (dez) toneladas** nas estradas vicinais e vias sob jurisdição do Município especificadas neste Decreto.

Parágrafo único. A restrição de que trata o caput aplica-se inclusive à passagem sobre pontes, bueiros e demais obras de arte especiais localizadas nos trechos descritos neste decreto.

**Art. 2º** — A restrição de que trata o artigo anterior aplica-se, de forma ininterrupta, às seguintes vias e localidades:

a) Vias de acesso ao Distrito de Barra de Guaicuí;

b) Vias de acesso a Comunidade de Porteiras;

c) Vias de acesso ao Município de Jequitaí;
d) Vias de acesso ao Assentamento Corrente.
e) Vias secundárias e transversais que interliguem as vias principais citadas nos incisos "a", "b", "c" e "d", utilizadas como rota de fuga ou desvio.

**Art. 3º** — Este Decreto terá vigência pelo prazo de **12 (doze) meses**, a contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado caso subsistam as condições que motivaram sua edição.

**Art. 4º** — Estão excluídos da restrição prevista neste Decreto, desde que previamente cadastrados e atendam as orientações de segurança:
I. Veículos de urgência, emergência, socorro mecânico e de segurança pública;
II. Veículos destinados a serviços essenciais de utilidade pública, tais como coleta de lixo, manutenção de redes de energia, água e telecomunicações, desde que a serviço do Município ou concessionárias;
III. Veículos de transporte escolar devidamente autorizados.

**Art. 5º** — Poderá ser permitido o tráfego de veículos com PBT superior a 10 toneladas, pertencentes a produtores rurais e empresas sediadas no Município, exclusivamente para fins de escoamento de produção própria ou recebimento de insumos ou que transportando produtos perecíveis e cargas vivas destinados ao abastecimento local, devendo atender aos seguintes requisitos:
I. O veículo deve estar previamente cadastrado junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e atender medidas de segurança, por orientação da Secretaria de Infraestrutura e Transportes;
II. A operação de carga ou descarga deve ter origem ou destino comprovado dentro dos limites territoriais do Município;
III. O condutor deverá portar a Autorização Especial (AE) emitida pelo órgão municipal competente.

§ 1º O requerimento deverá ser instruído com cópia do CRLV do veículo, comprovante de endereço da empresa ou produtor no Município e Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) que comprove a origem ou destino da carga nos limites territoriais de Várzea da Palma.
§ 2º A Secretaria de Infraestrutura e Transportes poderá exigir a apresentação de Laudo Técnico ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) assinada por engenheiro habilitado, atestando a capacidade de carga das passagens suspensas do trajeto.

§ 3º Após a análise documental e técnica pelas Secretarias competentes, a AET será disponibilizada para retirada, contendo os dados do veículo, a rota autorizada, os horários permitidos e o prazo de validade.

**Art. 6º** - O descumprimento das normas estabelecidas neste Decreto sujeitará o proprietário do veículo, o proprietário da carga (embarcador) e o condutor, de forma solidária, ao pagamento da multa administrativa, sem prejuízo da obrigação de ressarcir integralmente os danos materiais causados à infraestrutura pública e das sanções previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB):

| Infração | Penalidade Administrativa | Valor da Multa |
|---|---|---|
| Trânsito de veículo acima do peso permitido nas vias com restrição | Multa e Retenção do Veículo | R$ 1.500,00 |
| Reincidência | Multa em Dobro e Apreensão | R$ 3.000,00 |
| Desobediência ou Desacato ao Agente | Multa Adicional e Encaminhamento Policial | R$ 2.000,00 |

**Art. 7º** - O veículo flagrado em desacordo com este Decreto será retido administrativamente e, caso necessário, removido para pátio credenciado ou público municipal.

§ 1º A liberação do veículo retido ou removido fica condicionada ao prévio recolhimento de todas as taxas de guincho, diárias de pátio acumuladas e ao pagamento da multa descrita no Art. 6º deste Decreto.

§ 2º O transbordo da carga excedente para outro veículo adequado é de total responsabilidade e custeio dos infratores descritos no Art. 6º, eximindo o Município de qualquer dano, perda ou extravio de mercadorias decorrentes da retenção.

**Art. 8º** — A fiscalização será exercida por agentes municipais próprios ou terceirizados, com o apoio, se necessário, da Polícia Militar do Estado, mediante convênio ou cooperação técnica.

**Art. 9º** - Da aplicação da penalidade caberá defesa administrativa, a ser protocolado no prazo de 10 (dez) dias, após a lavratura do auto de infração, perante a Secretaria de Infraestrutura e Transportes, resguardada a ampla defesa e contraditório.

**Art. 10** - A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes deverá providenciar a sinalização vertical indicativa de restrição de peso e rotas alternativas em todos os pontos de acesso das vias restringidas.

**Art. 11** - Os casos omissos e as situações não previstas neste Decreto serão decididos por ato conjunto da Secretaria de Planejamento e Governo, da Secretaria de Infraestrutura e Transportes e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

**Art. 12** - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

**RODRIGO AGUIAR DALLA BERNARDINA**
**PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA DA PALMA-MG**